

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 276 del 29/07/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 114 del 29/07/2021

OGGETTO:	Messa in sicurezza di edifici e del territorio – Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021. "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace".
	Determina a contrarre. Affidamento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Approvazione Schema di Convenzione.-
CUP: C87B20000570001 CIG: 8855336670 Imp. CAP. - COD.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone testualmente: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni 2021 al 2025;
- il comma 38 della legge del 27 dicembre 2019 n.160 apporta delle modifiche alla Legge n. 145 art. 1 comma 139 assegnando ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo per l'anno 2021 € 350 milioni, 450 milioni per il 2022, 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 – 2025;
- il territorio comunale di Squillace ha numerose criticità nell'ambito del dissesto idrogeologico;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 98 del 09/09/2020 avente ad oggetto "*Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace*" è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'importo complessivo di € 496.945,00 e, contestualmente, è stato richiesto il finanziamento al Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale;

Rilevato che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n° 98 del 09/09/2020 è stato nominato il RUP della procedura in oggetto, nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;

Ritenuto che:

-stante la notevole mole di lavoro del settore tecnico e la carenza d'organico del medesimo settore (un solo dipendente con funzioni di Responsabile Unico dei vari procedimenti, lo svolgimento di molteplici attività, variegati e complesse funzioni facenti capo al Settore Edilizia, Manutenzioni e Lavori Pubblici) per la realizzazione del servizio sopra specificato, nei tempi stabiliti, necessita provvedere, al conferimento di incarico a figura professionale esterna per:

- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
- direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

-sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP non è possibile affidare le attività in parola, all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

Preso atto che l'importo a base d'asta è di € 37.480,20 per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "*Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace*", oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge;

Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) ammonta ad € 37.480,20 oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visti:

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";*
- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Considerato che:

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Ing. Francesco Chillà, nato a Catanzaro il 15.07.1963, residente in Squillace in viale Cassiodoro n° 27 - C.F. CHLFNC63L15C352U, con sede legale dello studio tecnico in viale Cassiodoro n° 27 - 88069 Squillace (CZ), il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Dato atto che:

-il suddetto professionista Ing. Francesco Chillà, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è reso disponibile ad eseguire le attività di: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace"*, per l'importo di € 32.720,21 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 12,70 % sull'importo posto a base di gara;

-l'offerta formulata dall'Ing. Francesco Chillà corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visto:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Dato atto che sono in fase di perfezionamento i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto legislativo n° 50/2016;

Ritenuto pertanto,

-di procedere con l'affidamento dell'incarico per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori delle *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace"*;

-di ritenere congrua l'offerta presentata in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, all'Ing. Francesco Chillà, nato a Catanzaro il 15.07.1963, residente in Squillace in viale Cassiodoro n° 27 - C.F. CHLFNC63L15C352U, con sede legale dello studio tecnico in viale Cassiodoro n° 27 - 88069 Squillace (CZ), per l'importo di € 32.720,21 oltre IVA e Cassa Professionale, l'incarico per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace"*;
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale ed effettivo accreditamento del finanziamento concesso al Comune di Squillace ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021 per la Messa in sicurezza di edifici e del territorio.
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, da stipulare con il professionista incaricato;
4. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola, dell'importo complessivo di € 496.945,00;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to. (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

